رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٨٠٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٧١٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/١٣هـ

الموضوعات

منازعات إدارية أخرى - إعانات حكومية - دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب - شروط صرف الدعم - فوات مدة التقدم على الدعم - التزيد على النظام.

مُطالبة المدّعي إلزام المدعى عليها بصرف دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب - دفع المدعى عليها بفوات مدة التقدم للدعم على المدعي - صدور أمر سامٍ بدعم الأفراد العاملين بشكل مباشر في أنشطة نقل الركاب، وغير ملتحقين بوظيفة في القطاع العام أو الخاص - عدم تضمن الأمر السامي مدة للتقدم للدعم؛ مما يكون معه تحديد المدة تزيداً من المدعى عليها على الأمر السامي - ثبوت استيفاء المدعي شروط صرف الدعم - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف الدعم للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- الأمر السامي رقم (٤٨٩٩٦) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٠هـ، بشأن دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٤هـ تضمنت تظلمه من قرار المدعى عليها المتضمن امتناعها عن صرف مستحقاته من مبادرة دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر وليسوا تحت مظلة أي منشأة والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب، والتي تم إيقافها خلال جائحة كورونا. وأضاف المدعي أن لديه سيارة أجرة ركاب، وذكر أن الدولة أمرت بصرف تعويض لأصحاب سيارات الأجرة لنقل الركاب لمدة الحجر وهي ثلاثة أشهر، ولم يصرف له التعويض، وأنه راجع المدعى عليها لأكثر من مرة وأرسل عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني، كما أنه تقدم بطلب صرف المبادرة وقيد لدى المدعى عليها برقم (١٤٤١/٧٢٧٩٠) وتاريخ ١٤٤١/١١/٨هـ وذلك خلال مدة المبادرة، وختم المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بصرف مبادرة دعم الأفراد العاملين في قطاع نقل الركاب. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة جوابية جاء في ملخصها: أن المبادرة الكريمة التي قامت بها الدولة أعزها الله تضمنت عدداً من الشروط للتأكد من استحقاق المواطن لهذه المبادرة، وهذه الشروط هي: أن يكون المتقدم غير موظف في أي جهة سواء حكومية أم قطاع خاص. وجود بطاقة تشغيل للمركبة سارية المفعول. فترات التقديم: تبدأ من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٠م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٥م، حيث إن هذه الشروط تؤكد

أن هذه المبادرة لا تصرف للأفراد بمجرد تقديمهم عليها، وإنما يتم التأكد من توفر الشروط المطلوبة والتقديم في الوقت المحدد لها لكي يتم صرف المبالغ للمستفيدين. وبناء على ذلك يتبين بأن المبادرة مرتبطة بمدة زمنية تبدأ من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٠م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٥م، حيث إن المدعي تقدم للمبادرة بعد فوات المدة المحددة، علماً أن الهيئة العامة للنقل قامت بالإعلان عن هذه المبادرة في موقع الهيئة الرسمي وعن اشتراطاتها وفترات التقديم عليها، ثم ختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. ثم قدم المدعي مذكرة جاء في ملخصها: أن ما ذكرته المدعى عليها من أن سبب رفضه تقديمه بعد فوات المدة المحددة غير صحيح؛ حيث إن المبادرة لم تحدد وقت للتقديم، كما أن شروط استحقاق المبادرة مكتملة لديه، كما طلب صورة من المبادرة والتي تبين فترة التقديم. ثم تبادل أطراف الدعوى مذكرات لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقاً، وفي جلسة هذا اليوم قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما قدما، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها تأسيساً على ما يلي.

الأسباب

لما كان المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بصرف مبادرة دعم الأفراد العاملين في قطاع نقل الركاب وفقاً للنصوص النظامية المتضمنة صرفها؛ فإن حقيقة الدعوى هي المطالبة بحقٍ مقررٍ نظاماً، والمحاكم الإدارية بديوان المظالم

مختصة بنظرها وفقاً للمادة (١٣/و) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبولها شكلاً، وبما أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لم ينص على تحديد أمدٍ لرفع دعاوى المنازعات الإدارية؛ فإن الدائرة تقضي بقبولها شكلاً. وأما عن الناحية الموضوعية لهذه الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له المبادرة المخصصة لدعم الأفراد العاملين في قطاع نقل الركاب، وحيث نصت المبادرة الموافق عليها بالأمر السامي رقم (٤٨٩٩٦) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٠هـ المتضمنة: "دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر وليسوا تحت مظلة أي شركة والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب والتي تم إيقافها وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين لهم، على أن يتم استخدام قاعدة بيانات حساب المواطن للتأكد من أحقية الأشخاص المستفيدين، وأن المنح للمدة من ٢٠٢٠/٤/١م، الموافق ١٤٤١/٨/٨هـ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠م الموافق ١٤٤١/١١/٩هـ..."، واشتراط عدم ارتباط الفرد المدعوم بوظيفة أخرى، فمؤدى تلك المبادرة هي صرف الدعم للأشخاص المسجلين لدى المدعى عليها في أنشطة نقل الركاب بشكل مباشر، وألا يكونوا موظفين سواء في القطاع العام أم الخاص. وتأسيساً على ما سبق؛ وبما أن سبب امتناع المدعى عليها عن صرف المبلغ المنصوص عليه في المبادرة للمدعي قائم على أن المدعي لم يتقدم في الفترة التي حددتها المدعى

عليها، وبما أن مبادرة دعم الأفراد العاملين في قطاع نقل الركاب وفقاً للأمر السامي رقم (٤٨٩٩٦) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٠هـ لم ينص فيها على تحديد فترة التقديم، وإنما حددت فترة المنح وهي ثلاثة أشهر للمدة من ٢٠٢٠/٤/١م الموافق ١٤٤١/٨/٨هـ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠م الموافق ١٤٤١/١١/٩هـ؛ مما يتبين معه أن تحديد مدة التقدم لصرف المبادرة هو تزيد من المدعى عليها على ما تضمنته المبادرة الموافق عليها بالأمر السامي. وبما أن المدعي قدم ما يثبت استحقاقه للمبادرة كونه مسجلاً لدى المدعى عليها، إضافة إلى أن المدعى عليها أفصحت عن سبب امتناعها الذي تبين أنه قائم على غير أساس من الشرع أو النظام؛ فإن المدعي يكون وفقاً للأمر السامي المشار إليه أعلاه مستحقاً لمبادرة دعم الأفراد العاملين في قطاع نقل الركاب.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام الهيئة العامة للنقل بأن تدفع لـ(...) مبادرة دعم الأفراد العاملين في قطاع نقل الركاب وفقاً للأمر السامي رقم (٤٨٩٩٦) وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٠هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.